

Утверждена протоколом №____
заседания членов Попечительского совета
Корпоративного фонда целевого капитала
«Эндаумент-фонд науки и образования»
от «____» _____ 2026 года

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Поддержка науки, научной
и научно-технической деятельности»
Корпоративного фонда целевого капитала
«Эндаумент-фонд науки и образования»

город Астана

1. Общие положения

1. Благотворительная программа «Поддержка науки, научной и научно-технической деятельности» Корпоративного фонда целевого капитала «Эндаумент-фонд науки и образования» (далее соответственно – Программа и Фонд) разработана в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, законами Республики Казахстан «О некоммерческих организациях», «О благотворительности», «О фондах целевого капитала и эндаумент-фондах (целевых капиталах)», «О науке и технологической политике», Уставом Фонда и иными внутренними документами Фонда.

2. Программа представляет собой систему мер по оказанию благотворительной помощи в интересах благополучателей в области науки, научной и (или) научно-технической деятельности, включая проведение научных исследований, получение и распространение результатов научной и (или) научно-технической деятельности, развитие научных кадров и научной инфраструктуры.

3. Объектами благотворительности в рамках Программы являются физические и юридические лица, соответствующие категориям благополучателей, а также иные объекты науки, финансирование которых допускается законодательством Республики Казахстан. Благотворительная помощь направляется на поддержку научных и научно-технических проектов, исследований, мероприятий, инфраструктуры и связанных с ними инициатив.

4. Программа является долгосрочной и реализуется со дня ее утверждения по 31 декабря 2030 года включительно. Завершение отдельного проекта, мероприятия или этапа не означает завершения Программы в целом.

5. Настоящая Программа разрабатывается и утверждается для соответствующего эндаумент-фонда (целевого капитала), который должен быть определен в решении Попечительского совета об утверждении Программы. Если Фонд формирует несколько эндаумент-фондов (целевых капиталов), Программа утверждается применительно к каждому из них отдельно, а источники, доходы, расходы и обязательства учитываются раздельно.

6. Финансирование за счет инвестиционного дохода соответствующего эндаумент-фонда (целевого капитала) осуществляется при условии соответствия направления помощи целям и условиям договора целевого вклада, решению о создании эндаумент-фонда (целевого капитала), Уставу Фонда и настоящей Программе.

7. Понятия «ученый», «научный работник», «научные исследования», «научная инфраструктура», «научная деятельность», «научно-техническая деятельность», «научная стажировка» и «результат научной и (или) научно-технической деятельности» используются в значениях, установленных Законом Республики Казахстан «О науке и технологической политике». Для целей Программы научный и (или) научно-технический проект или программа далее именуется научным проектом.

8. Грант Фонда на научные исследования является благотворительным грантом, предоставляемым на безвозмездной основе для

реализации научного проекта с обязательным подтверждением целевого использования и достигнутых результатов. Такой грант не является финансированием государственного заказа или государственным грантовым финансированием, если иное прямо не установлено законодательством, условиями софинансирования либо заключенным договором.

9. Оплата обучения по образовательным программам осуществляется в рамках отдельной благотворительной программы Фонда в области образования.

Создание продукта, прототипирование, пилотирование, масштабирование и коммерциализация результатов, если они составляют основную цель проекта, осуществляются в рамках благотворительной программы Фонда в области инновационной деятельности.

При смешанном проекте расходы разграничиваются по их основной цели либо распределяются между соответствующими программами без двойного финансирования.

10. Благотворительная помощь предоставляется добровольно и безвозмездно и не создает обязанности выгодополучателя передать Фонду долю участия, инвестиционный доход или иное встречное имущественное предоставление. Требования к отчетности, открытости, использованию результатов и защите интеллектуальной собственности не изменяют безвозмездного характера помощи.

11. Компетенция органов Фонда определяется законодательством Республики Казахстан и Уставом Фонда. Настоящая Программа определяет содержание и рамки ее реализации и не может толковаться как изменяющая, расширяющая либо перераспределяющая компетенцию органов Фонда.

12. Фонд реализует Программу самостоятельно и (или) с привлечением государственных органов, научных организаций, организаций высшего и (или) послевузовского образования, Национальной академии наук Республики Казахстан, иных организаций, ученых, экспертов, профессиональных объединений и международных партнеров на договорной основе.

2. Цель, задачи и ожидаемые результаты Программы

13. Целью Программы является содействие развитию научного потенциала Республики Казахстан посредством поддержки научных исследований, ученых и исследовательских команд, научной инфраструктуры, получения, сохранения, распространения и практического использования результатов научной и (или) научно-технической деятельности в общественно полезных целях.

14. Основными задачами Программы являются:

- 1) поддержка стратегических, фундаментальных и прикладных научных исследований;
- 2) создание условий для получения новых знаний и научно обоснованных решений актуальных задач Республики Казахстан;
- 3) поддержка ученых, научных работников, инженерно-технических работников, молодых и начинающих исследователей и научных коллективов;

4) развитие и обеспечение доступности научной инфраструктуры, оборудования, данных, коллекций, программного обеспечения и иных исследовательских ресурсов;

5) развитие профессиональных компетенций научных и научно-технических кадров, научной мобильности и международного сотрудничества;

6) повышение качества, воспроизводимости, открытости и практической значимости научных исследований при соблюдении научной этики;

7) содействие публикации, сохранению, популяризации и законному использованию результатов научной и (или) научно-технической деятельности;

8) укрепление взаимодействия науки, образования, государства, общества и реального сектора экономики без подмены научной деятельности коммерциализацией.

15. Ожидаемыми результатами Программы являются:

1) получение новых знаний, научно обоснованных выводов, методик, моделей, данных и иных результатов научной и (или) научно-технической деятельности;

2) выполнение научных проектов и достижение предусмотренных ими этапов и показателей;

3) повышение исследовательского потенциала ученых, научных коллективов и организаций;

4) создание, обновление либо более эффективное использование научной инфраструктуры;

5) подготовка научных публикаций, отчетов, баз данных, коллекций, рекомендаций и иных форм распространения результатов;

6) расширение научного сотрудничества внутри Республики Казахстан и с зарубежными партнерами;

7) вовлечение молодых и начинающих исследователей в научную деятельность;

8) получение измеримого научного, образовательного, социального, экологического, технологического или иного общественно полезного эффекта.

16. Конкретные результаты, показатели, этапы, способы подтверждения и условия дальнейшего финансирования устанавливаются для каждого научного проекта в паспорте проекта, календарном плане, смете и договоре. Совокупные результаты отражаются в годовом отчете о выполнении Программы.

3. Выгодополучатели и территориальные условия

17. Выгодополучателями в рамках Программы могут быть:

1) научные организации, организации высшего и (или) послевузовского образования, исследовательские университеты и иные юридические лица, зарегистрированные в Республике Казахстан и осуществляющие научную и (или) научно-техническую деятельность;

2) ученые, научные работники, инженерно-технические работники, исследователи, докторанты, магистранты, обучающиеся и иные физические лица, участвующие в научной и (или) научно-технической деятельности в Республике Казахстан;

3) научные коллективы, временные проектные команды, научно-образовательные консорциумы и иные объединения, помощь которым предоставляется через определенное договором физическое или юридическое лицо, принимающее обязанности выгодополучателя;

4) иные физические и юридические лица, соответствующие целям Программы и требованиям законодательства Республики Казахстан.

18. Поддерживаемая деятельность должна осуществляться преимущественно на территории Республики Казахстан и (или) быть непосредственно направлена на развитие науки, научных кадров, научной инфраструктуры или решение задач Республики Казахстан.

Организация, созданная по законодательству иностранного государства, может участвовать в проекте через свой филиал или иное подразделение, законно действующее на территории Республики Казахстан, при условии договорного закрепления целевого использования помощи в интересах такого подразделения и проекта.

19. Иностранные организации и физические лица могут привлекаться как научные партнеры, соисполнители, эксперты, наставники, поставщики оборудования, владельцы баз данных, лабораторий или иных исследовательских ресурсов. Их участие и оплата соответствующих расходов не придают им статус выгодополучателя, если помощь фактически предоставляется в интересах выгодополучателя в Республике Казахстан.

20. Наличие государственной аккредитации субъекта научной и (или) научно-технической деятельности не является общим обязательным условием поддержки за счет частных источников Фонда. Аккредитация, государственный учет, государственная научно-техническая экспертиза, лицензия, разрешение или иное подтверждение требуются в случаях, прямо предусмотренных законодательством, условиями софинансирования либо особенностями конкретного проекта.

21. Для получения поддержки заявитель и научный проект должны соответствовать следующим общим условиям:

1) соответствие целям, задачам, объектам благотворительности и направлениям Программы;

2) наличие обоснованной научной проблемы, цели, методологии, ожидаемых результатов, календарного плана и сметы;

3) наличие у команды необходимых компетенций, доступа к инфраструктуре и фактической возможности выполнить проект;

4) наличие требуемых этических одобрений, лицензий, разрешений, согласий и мер безопасности либо реалистичного плана их получения до начала соответствующих работ;

5) отсутствие недопустимого конфликта интересов, двойного финансирования одних и тех же расходов, плагиата, фальсификации и иных существенных правовых, этических или репутационных рисков;

6) согласие на мониторинг, отчетность, проверку целевого использования помощи и соблюдение условий договора.

22. Соответствие установленным условиям не создает обязанности Фонда предоставить поддержку. Фонд вправе отказать в поддержке с учетом доступных средств, качества проекта, результатов экспертизы, приоритетности, рисков и иных обоснованных обстоятельств без возмещения заявителю расходов на подготовку заявки, если Фонд письменно не принял иное обязательство.

4. Направления, мероприятия и формы поддержки

23. Программа распространяется на все области науки, предусмотренные действующим классификатором научных направлений. При определении приоритетов могут учитываться утвержденные государством приоритетные направления науки, задачи социально-экономического развития Республики Казахстан, условия целевых вкладов и пожертвований, научная значимость и общественная потребность.

24. В рамках Программы Фонд вправе поддерживать:

1) стратегические, фундаментальные и прикладные научные исследования;

2) научно-исследовательские, научно-технические, опытно-конструкторские и технологические работы на исследовательской стадии;

3) сбор, обработку, хранение и анализ научных данных, проведение экспериментов, наблюдений, обследований, полевых работ и научных экспедиций;

4) создание, приобретение, модернизацию, ремонт и обеспечение эксплуатации научной инфраструктуры, лабораторного и инженерного оборудования, приборов и исследовательских установок;

5) приобретение материалов, реактивов, образцов, комплектующих, программного обеспечения, лицензий, вычислительных ресурсов и доступа к лабораториям, базам данных, научным изданиям, коллекциям и иным ресурсам;

6) работу научных коллективов, включая оплату труда и вознаграждений участников проекта, привлеченных специалистов и технического персонала в части, непосредственно связанной с научным проектом;

7) научные стажировки, исследовательскую мобильность, обучение научным методам и развитие профессиональных компетенций, непосредственно связанные с научным проектом или направлением исследований;

8) подготовку, рецензирование, редактирование, перевод и публикацию научных работ, включая расходы на открытый доступ, при соблюдении требований к качеству научного издания;

9) научные конференции, семинары, школы, симпозиумы, конкурсы, экспедиции, публичные лекции и иные научные мероприятия;

10) международные научные проекты, участие в научных сетях и программах, доступ к зарубежной инфраструктуре, получение международного статуса, признания или аккредитации научной организации либо объекта;

11) правовую охрану, регистрацию, сохранение и управление результатами интеллектуальной деятельности, если такие меры необходимы для научного проекта;

12) создание научных архивов, репозиторий, баз данных, коллекций, атласов, каталогов, научных изданий и цифровых ресурсов;

13) популяризацию науки и распространение достоверных научных знаний;

14) иные мероприятия, непосредственно соответствующие целям Программы и законодательству Республики Казахстан.

25. Благотворительная помощь может предоставляться в следующих формах:

1) грант Фонда на научные исследования или иное целевое денежное финансирование;

2) перечисление денежных средств выгодополучателю по утвержденной смете;

3) прямая оплата Фондом товаров, работ, услуг, прав доступа и иных расходов в интересах выгодополучателя;

4) приобретение и передача имущества в собственность либо предоставление его во временное пользование;

5) организация Фондом или партнером исследований, мероприятий, стажировок, экспертизы и иных мер в интересах выгодополучателя;

6) индивидуальная научная поддержка в форме исследовательской стипендии, премии, тревел-гранта или иной безвозмездной выплаты, условия которой определяются проектными документами;

7) комбинация указанных форм.

26. Поддержка может покрывать расходы полностью либо частично. Софинансирование за счет средств выгодополучателя или третьих лиц может учитываться при оценке проекта, но не является обязательным, если иное не установлено условиями отбора или источника финансирования.

27. Индивидуальная научная поддержка предоставляется за осуществление научной деятельности, выполнение исследования, развитие научных компетенций или признание научного результата, а не за сам факт обучения. Оплата стоимости образовательной программы производится только в рамках благотворительной программы Фонда в области образования.

28. Если научный проект достигает стадии создания продукта, пилотирования, внедрения в предпринимательскую деятельность, привлечения инвестиций или коммерциализации, дальнейшие расходы соответствующей стадии могут быть перенесены в благотворительную программу Фонда в области инновационной деятельности. Передача проекта

между программами не допускает повторного финансирования уже оплаченных расходов.

5. Порядок инициирования, отбора и научной экспертизы

29. Научные проекты могут инициироваться Фондом, заявителями, благополучателями, вкладчиками, партнерами и иными лицами, а также отбираться посредством открытого конкурса, приема заявок, целевого отбора, запроса предложений или прямой проработки инициативы. Способ отбора определяется директором с учетом характера проекта, источника финансирования и требований внутренних документов Фонда.

30. Материалы научного проекта должны содержать в применимой части:

- 1) описание научной проблемы, актуальности, цели, задач, научной новизны и ожидаемой значимости;
- 2) описание методологии, этапов, календарного плана и ожидаемых результатов;
- 3) сведения о руководителе, команде, распределении ролей и наличии необходимых компетенций;
- 4) сведения об имеющейся и необходимой научной инфраструктуре;
- 5) детальную смету, обоснование стоимости и сведения о софинансировании;
- 6) показатели результата, формы подтверждения и план распространения или использования результатов;
- 7) оценку научных, этических, правовых, финансовых, технических и иных рисков и меры их снижения;
- 8) сведения об интеллектуальной собственности, научных данных, требуемых разрешениях и этических одобрениях;
- 9) сведения о ранее полученном и планируемом финансировании во избежание двойного финансирования;
- 10) иные документы и сведения, запрошенные Фондом.

31. При оценке научного проекта учитываются:

- 1) соответствие Программе и целям соответствующего источника финансирования;
- 2) актуальность, научная новизна, обоснованность гипотезы и качество методологии;
- 3) научная квалификация, добросовестность и достаточность состава команды;
- 4) реалистичность сроков, бюджета, доступа к данным и инфраструктуре;
- 5) ожидаемая научная, практическая и общественная значимость результатов;
- 6) обоснованность расходов и их соразмерность ожидаемому результату;
- 7) соблюдение научной этики, прав участников исследования, требований безопасности и охраны интеллектуальной собственности;

8) риски недостижения результата, дублирования работ и двойного финансирования;

9) возможность продолжения, распространения, использования или развития результатов.

32. Фонд вправе привлекать одного или нескольких независимых экспертов, экспертную организацию, научный совет либо консультативно-совещательный орган. Состав и глубина экспертизы определяются сложностью, стоимостью и риском проекта.

33. Эксперт обязан обладать необходимой компетенцией, соблюдать конфиденциальность, раскрыть конфликт интересов и отказаться от оценки при наличии личной, научной, служебной или имущественной заинтересованности. Передача эксперту сведений осуществляется в объеме, необходимом для оценки, с учетом защиты персональных данных, коммерческой тайны и нераскрытых результатов интеллектуальной деятельности.

34. Заключение эксперта носит рекомендательный характер, если иное не установлено законодательством, условиями источника финансирования или внутренними документами Фонда. Решение об оказании помощи принимается уполномоченным органом или должностным лицом Фонда в пределах их компетенции.

35. Государственная научно-техническая экспертиза, государственный учет и применение правил государственного финансирования науки осуществляются только в случаях, когда они обязательны в силу законодательства либо условий привлеченного государственного или иного софинансирования. Внутренняя или независимая экспертиза Фонда не является государственной научно-технической экспертизой.

36. По результатам рассмотрения формируются заключение о соответствии Программе, паспорт проекта, детальная смета, календарный план, показатели результата и график предоставления помощи. Научная заявка, экспертные заключения, решения и договор включаются в проектное досье.

37. Директор принимает решение о поддержке конкретного научного проекта и утверждает условия помощи в пределах категорий благополучателей, целей, годового лимита и порядка, установленных Программой. Вопрос выносится на Попечительский совет в случаях, предусмотренных законодательством, Уставом, Правилами реализации благотворительных программ либо когда проект требует изменения настоящей Программы.

6. Источники, годовой лимит и многолетние обязательства

38. Источниками финансирования Программы являются:

1) инвестиционный доход от управления активами соответствующего эндаумент-фонда (целевого капитала);

2) добровольные пожертвования и иные имущественные поступления физических и юридических лиц, предназначенные для благотворительной помощи;

3) собственные средства Фонда, не входящие в состав эндаумент-фонда (целевого капитала), в пределах назначения, определенного Попечительским советом;

4) иные источники, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

39. Годовой лимит расходов по Программе составляет до 100 000 000 (ста миллионов) тенге (далее – годовой лимит). Конкретный размер годового лимита на соответствующий календарный год определяется финансовым планом Фонда с учетом фактически доступных средств, условий источников, действующих обязательств и портфеля одобренных проектов. Утверждение Программы не создает обязанности израсходовать максимальную сумму.

40. Годовой лимит не является самостоятельным источником средств и не может суммироваться с лимитами иных благотворительных программ сверх общей суммы средств, фактически доступных Фонду для благотворительной помощи согласно законодательству и финансовому плану.

41. При определении соблюдения годового лимита учитываются все платежи, стоимость имущества, оплаченных работ, услуг и прав, предоставленных в соответствующем календарном году в рамках действующих и новых научных проектов. Один и тот же расход не может одновременно учитываться по нескольким благотворительным программам.

42. Отдельный предельный размер помощи на один научный проект не устанавливается. Размер помощи определяется обоснованной сметой, ожидаемым результатом, доступным годовым лимитом, рисками и обязанностью должностных лиц действовать добросовестно, разумно и осмотрительно.

43. Научный проект может быть многолетним в пределах периода реализации Программы. Поддержка может быть одобрена на весь срок проекта с поэтапным финансированием либо на отдельный этап без обязательства Фонда финансировать последующие этапы. Выбранная модель прямо указывается в решении, паспорте проекта и договоре.

44. Если поддержка одобрена на весь срок проекта, предусмотренные договором платежи последующих лет являются ранее принятыми обязательствами Фонда. До принятия новых обязательств Фонд учитывает и резервирует ожидаемые платежи по действующим проектам. Совокупный график платежей каждого календарного года не должен превышать годовой лимит, утвержденный на соответствующий год, без внесения необходимых изменений.

45. Очередной платеж по многолетнему проекту осуществляется при выполнении предусмотренных договором условий, достижении соответствующего этапа, принятии промежуточного отчета, отсутствии существенного нарушения и наличии документов, необходимых для платежа.

Такие условия не превращают уже принятое обязательство в новое решение о поддержке.

46. Изменение стоимости материалов, оборудования, услуг, валютного курса или иных исходных условий не влечет автоматического увеличения финансирования. Изменение суммы и сметы допускается по мотивированному решению в пределах Программы, годового лимита и компетенции соответствующего органа или должностного лица Фонда.

47. За счет Программы могут финансироваться следующие расходы:

1) оплата труда, вознаграждений, налогов и обязательных платежей, непосредственно относимых к работе участников научного проекта;

2) приобретение оборудования, приборов, материалов, реактивов, образцов, комплектующих, программного обеспечения и прав доступа;

3) оплата научных, лабораторных, инженерных, аналитических, статистических, переводческих, редакторских, экспертных и иных необходимых работ и услуг;

4) проведение полевых работ, экспедиций, экспериментов, испытаний, опросов, наблюдений и сбора данных;

5) командировочные и транспортные расходы, проживание, визы, страхование и регистрационные взносы, непосредственно связанные с научным проектом, стажировкой или научным мероприятием;

6) публикация и открытый доступ, получение цифровых идентификаторов, хранение данных, депонирование материалов и иные расходы на распространение результатов;

7) правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности, получение разрешений, этическая экспертиза, сертификация и иные обязательные процедуры;

8) разумные административные и накладные расходы выгодополучателя, без которых выполнение проекта невозможно, если они отдельно обоснованы и включены в утвержденную смету;

9) иные прямые расходы, необходимые для достижения целей научного проекта.

48. Размер оплаты труда и вознаграждений участников проекта определяется с учетом объема и сложности работ, квалификации, занятости в проекте, рыночного уровня и применимых требований законодательства. Не допускается оплата штатных и общехозяйственных расходов выгодополучателя, не относящихся к проекту, под видом научных расходов.

49. Имущество, приобретенное за счет Программы, может передаваться выгодополучателю в собственность или пользование либо сохраняться в собственности Фонда. Форма передачи, порядок учета, эксплуатации, ремонта, страхования, доступа третьих лиц и распоряжения имуществом устанавливаются договором.

50. Передача имущества государственной организации или организации с государственным участием осуществляется после подтверждения ее полномочий принять имущество и обеспечить его надлежащий учет. Договор предусматривает целевое использование,

сохранность, доступ для мониторинга и ограничения на отчуждение, если они необходимы для защиты целей проекта.

51. Не допускается финансирование:

- 1) расходов, противоречащих законодательству, Программе или обязательным условиям источника финансирования;
- 2) одних и тех же расходов, полностью оплаченных из государственного, частного или иного источника;
- 3) штрафов, пеней, возмещения убытков, погашения займов и иных расходов, возникших вследствие нарушения обязательств выгодополучателем;
- 4) дивидендов, распределения прибыли, приобретения долей участия, предоставления возвратного финансирования либо общего развития коммерческой деятельности, не относящегося к научному проекту;
- 5) необоснованных представительских, бытовых и иных расходов, не имеющих прямой связи с научным проектом;
- 6) работ, основанных на фальсификации, фабрикации, плагиате, заведомо недостоверных данных или методах, не отвечающих минимальным требованиям научной добросовестности;
- 7) иной деятельности, способной причинить недопустимый вред человеку, обществу, окружающей среде или законным интересам Республики Казахстан.

52. Оплата расходов в иностранной валюте и за пределами Республики Казахстан допускается, если она необходима для научной стажировки, международного сотрудничества, публикации, приобретения оборудования, материалов, услуг, доступа к данным или инфраструктуре и осуществляется с соблюдением валютного, налогового и иного применимого законодательства.

53. Выбор поставщика и обоснование цены осуществляются в порядке, установленном внутренними документами Фонда и договором, с учетом разумности цены, качества, научной пригодности, сроков, гарантий, совместимости оборудования и рисков. Специальные правила закупок, предусмотренные для бюджетного финансирования науки, не применяются автоматически к частной благотворительной помощи Фонда.

54. Выгодополучатель обеспечивает отдельный учет средств и расходов проекта в объеме, необходимом для проверки. Неиспользованные, излишне перечисленные и использованные не по целевому назначению средства подлежат возврату или иному урегулированию в соответствии с договором и законодательством.

55. Смета предполагаемых доходов и расходов на один календарный год приведена в приложении 1 к Программе. Детальная смета каждого проекта утверждается отдельно. Неиспользованный остаток не переносится автоматически в годовой лимит следующего года и используется в соответствии с законодательством, условиями источника и внутренними документами Фонда.

7. Научная этика, безопасность, данные и интеллектуальная собственность

56. Научный проект реализуется с соблюдением принципов научной этики, добросовестности, объективности, достоверности, воспроизводимости, уважения авторства и недопустимости фабрикации, фальсификации, плагиата, манипулирования данными и сокрытия существенного конфликта интересов.

57. Исследования с участием человека, использованием персональных данных, медицинской информации, биологических образцов или вмешательством в здоровье проводятся только при наличии необходимых правовых оснований, информированных согласий, одобрения комиссии по биоэтике или иного компетентного органа и мер защиты прав и безопасности участников.

58. Исследования с использованием животных, биологических агентов, генетических ресурсов, опасных веществ, объектов окружающей среды, технологий двойного назначения или иных регулируемых объектов проводятся при наличии требуемых разрешений и с соблюдением требований биологической, экологической, санитарной, радиационной, промышленной, информационной и иной применимой безопасности.

59. Фонд не поддерживает псевдонаучную деятельность и недобросовестные публикационные практики. Расходы на публикацию оплачиваются после проверки издателя, журнала или площадки на наличие прозрачной редакционной политики и добросовестного рецензирования, если рецензирование применимо к соответствующему виду результата.

60. Права на результаты научной и (или) научно-технической деятельности, объекты интеллектуальной собственности, данные, материалы и документацию определяются законодательством и договором с учетом авторства, вклада сторон, условий совместного финансирования и целей Программы. Предоставление помощи не влечет автоматического перехода исключительных прав к Фонду.

61. До раскрытия результата стороны определяют необходимость его правовой охраны, режим конфиденциальности и порядок публикации. Договор может предусматривать право Фонда использовать описание и результаты проекта для некоммерческой отчетности, распространения общественно полезного эффекта и иных согласованных целей без нарушения прав авторов и выгодополучателя.

62. Паспорт проекта или договор предусматривает порядок управления научными данными: их сбора, качества, хранения, резервного копирования, доступа, передачи, обезличивания, архивирования и, когда это допустимо, открытого опубликования. Требования открытой науки не применяются к сведениям ограниченного доступа, персональным данным, коммерческой тайне, объектам интеллектуальной собственности до их защиты и иной охраняемой законом информации.

63. Научные публикации, презентации и публичные материалы по поддержанному проекту должны содержать указание на поддержку Фонда,

если это предусмотрено договором и не создает ложного впечатления об одобрении Фондом каждого научного вывода автора.

8. Реализация научного проекта и договорные условия

64. Предоставление помощи оформляется решением, приказом, паспортом проекта, договором и иными необходимыми документами. Договор заключается с выгодополучателем и, при необходимости, с руководителем проекта, организацией-исполнителем, поставщиком, партнером или иным участником проекта.

65. Договор предусматривает в применимой части:

- 1) предмет, цель, форму, общий размер и источник благотворительной помощи;
- 2) описание научного проекта, этапы, сроки, результаты и показатели;
- 3) детальную смету, график платежей и условия предоставления каждого транша;
- 4) права, обязанности, распределение ролей и ответственность участников;
- 5) порядок научной, содержательной и финансовой отчетности и мониторинга;
- 6) условия научной этики, безопасности, обработки данных и получения разрешений;
- 7) режим интеллектуальной собственности, конфиденциальности, публикации и использования результатов;
- 8) порядок приобретения, учета, эксплуатации, передачи и возврата имущества;
- 9) условия изменения, приостановления, прекращения финансирования и возврата средств;
- 10) иные условия, необходимые для достижения целей проекта и защиты законных интересов Фонда и выгодополучателя.

66. Финансирование может осуществляться единовременно или траншами по этапам. До платежа должны быть выполнены предусмотренные договором предварительные условия, включая получение разрешений, представление реквизитов, подтверждение софинансирования, готовности инфраструктуры и принятие предыдущего отчета, если они применимы.

67. Изменение методологии, состава команды, руководителя проекта, сроков, мероприятий, сметы, показателей или формы поддержки допускается по мотивированному решению директора и оформляется изменением проектных документов и договора, если проект сохраняет соответствие Программе и годовой лимит не превышает.

68. Замена выгодополучателя, существенное изменение научной цели, прекращение ключевой деятельности или изменение проекта, переводящее его преимущественно в область образования или коммерциализации, требует повторной проверки соответствия и оформления решения в порядке, установленном Правилами реализации благотворительных программ.

69. В многостороннем научном проекте договор или соглашение определяет ведущего выгодополучателя, соисполнителей, получателей имущества, порядок перечисления средств, распределение результатов и ответственность каждого участника. Фонд не отвечает по обязательствам участников друг перед другом, если прямо не принял такое обязательство.

70. Организация Фондом отдельного мероприятия, закупки, экспертизы или иной меры в интересах выгодополучателя не означает принятия Фондом функций научной организации, работодателя участников проекта или автора научного результата, если иное прямо не установлено законом или договором.

9. Мониторинг, отчетность и оценка результатов

71. Выгодополучатель представляет Попечительскому совету через директора Фонда отчет об использовании благотворительной помощи и результатах научного проекта в порядке и сроки, установленные Программой, паспортом проекта и договором.

72. По проектам, финансируемым траншами, промежуточный отчет представляется до очередного транша. По проектам продолжительностью более шести месяцев отчет представляется не реже одного раза в шесть месяцев, если договором не установлена более частая отчетность. Итоговый отчет представляется не позднее шестидесяти календарных дней после завершения проекта, если договором не установлен иной обоснованный срок.

73. Отчетность включает в применимой части:

- 1) отчет о выполненных работах, примененных методах и достигнутых этапах;
- 2) описание полученных результатов, выводов, отклонений, отрицательных или неопределенных результатов и дальнейших рекомендаций;
- 3) сведения о достижении показателей и подтверждающие материалы;
- 4) финансовый отчет и первичные документы по расходам при перечислении денег выгодополучателю;
- 5) сведения о публикациях, данных, объектах интеллектуальной собственности, мероприятиях и распространении результатов;
- 6) сведения о приобретенном имуществе, его учете, состоянии и использовании;
- 7) информацию о конфликтах интересов, нарушениях научной этики, инцидентах безопасности и принятых мерах;
- 8) иные документы и сведения, предусмотренные договором.

74. Не подтверждение научной гипотезы, получение отрицательного, нулевого или неопределенного результата само по себе не является нарушением и не влечет возврата помощи, если проект выполнен добросовестно, надлежащими научными методами, в согласованном объеме, без искажения данных и с представлением полной отчетности.

75. Директор организует проверку отчетности, вправе запрашивать пояснения и дополнительные документы, привлекать экспертов, проводить

рабочие встречи, документарный и выездной мониторинг, осмотр оборудования и места проведения работ, а также проверку доступных данных, публикаций и иных результатов.

76. При оценке результата учитываются качество выполнения работ, соблюдение методологии и этики, достоверность и сохранность данных, достижение этапов, обоснованность отклонений, практическая или научная ценность полученного результата и эффективность использования помощи. Количество публикаций, индекс цитирования, патент или коммерческий результат не могут быть единственным обязательным показателем для всех научных проектов.

77. Для оценки промежуточного или итогового результата Фонд вправе провести независимую научную экспертизу. Экспертная оценка не заменяет финансовую отчетность и проверку целевого использования помощи.

78. При материально-технической поддержке отчетность включает документы о приемке и, когда это применимо, постановке имущества на учет, сведения об эксплуатации, загрузке, доступности для исследователей и достигнутом результате. Документы о расходах выгодополучателя не требуются в части расходов, оплаченных непосредственно Фондом.

79. Обоснованная отсрочка публикации допускается для проверки результатов, завершения исследования, защиты интеллектуальной собственности, соблюдения конфиденциальности, персональных данных или требований безопасности и не считается нарушением при соблюдении согласованного порядка.

80. До выполнения предусмотренного договором предварительного условия или представления требуемого отчета директор вправе не осуществлять очередной платеж. Попечительский совет вправе запрашивать дополнительные сведения, проводить проверку целевого использования и принимать решение о приостановлении или прекращении финансирования при выявлении нарушений.

81. Неиспользованные, излишне перечисленные, не подтвержденные либо использованные не по целевому назначению денежные средства подлежат возврату Фонду. Договор может предусматривать возврат имущества, прекращение права пользования либо возмещение его стоимости при существенном нарушении условий материально-технической поддержки.

82. Директор ежегодно представляет Попечительскому совету сводный отчет о выполнении Программы. После его утверждения отчет публикуется на официальном интернет-ресурсе Фонда в срок, установленный законодательством Республики Казахстан, с соблюдением ограничений на раскрытие охраняемой законом информации.

10. Разумность решений, конфликт интересов и ответственность

83. Решения по Программе принимаются на принципах законности, научной добросовестности, разумности, осмотрительности, целевого и эффективного использования средств, равенства поколений, прозрачности и недопущения конфликта интересов.

84. Отсутствие отдельного предельного размера помощи на один научный проект не означает неограниченного усмотрения и не освобождает должностных лиц Фонда от обязанности обосновать соответствие проекта Программе, соразмерность расходов ожидаемому результату, разумность цены, качество экспертизы и приемлемость рисков.

85. При выполнении Программы директор действует в интересах Фонда, добросовестно, разумно и осмотрительно, обеспечивает документирование существенных обстоятельств и оснований принятого решения и не допускает использования полномочий в личных интересах или в интересах связанных лиц.

86. Лица, участвующие в рассмотрении, экспертизе, принятии решения, закупке, приемке или контроле научного проекта, обязаны раскрыть конфликт интересов и не участвовать в соответствующих действиях. Сделки с заинтересованностью рассматриваются в порядке, установленном законодательством, Уставом и внутренними документами Фонда.

87. Директор, работники, привлеченные эксперты, выгодополучатели, руководители проектов, поставщики и иные лица несут ответственность за нарушения и причиненные убытки в соответствии с законодательством, Уставом, договорами и внутренними документами Фонда.

88. Реализация Программы подлежит контролю Попечительского совета, внутреннему контролю, внутреннему аудиту и независимому внешнему аудиту в случаях и порядке, установленных законодательством и внутренними документами Фонда.

11. Заключительные положения

89. Программа утверждается Попечительским советом и вступает в силу со дня ее утверждения, если иное не установлено соответствующим решением.

90. Изменения и дополнения в Программу вносятся решением Попечительского совета. Уточнение проектов, мероприятий, выгодополучателей, партнеров, показателей, графиков и детальных смет в пределах Программы осуществляется директором без ее изменения.

91. Программа определяет объекты благотворительности, цели, задачи, период, источники, годовой лимит, смету, направления, формы и общий порядок помощи. Процедуры ее реализации регулируются Правилами реализации благотворительных программ и оказания благотворительной помощи.

92. Не урегулированные Программой вопросы разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом, условиями целевых вкладов и пожертвований и внутренними документами Фонда.

93. Истечение периода реализации Программы не прекращает обязательства по заключенным договорам. Новые обязательства принимаются после продления Программы или утверждения новой программы, если иное не установлено законодательством.

94. По завершении периода реализации Попечительский совет рассматривает итоговый отчет и принимает решение о признании Программы исполненной, ее продлении либо утверждении новой программы.

Приложение 1
к Благотворительной программе
«Поддержка науки, научной
и научно-технической
деятельности»

**Смета предполагаемых доходов и расходов Программы
на один календарный год**

№	Наименование статьи	Плановый объем / порядок определения
I	ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ДОХОДЫ	
1	Инвестиционный доход от управления активами эндаумент-фонда (целевого капитала)	По фактическому поступлению в пределах годового лимита
2	Добровольные имущественные взносы, пожертвования и иные поступления физических и (или) юридических лиц	По фактическому поступлению в пределах годового лимита
3	Собственные средства Фонда, не входящие в состав эндаумент-фонда (целевого капитала), и иные не запрещенные источники	По фактическому наличию в пределах годового лимита
	Итого предполагаемых доходов	До 100 000 000 тенге в год
II	ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РАСХОДЫ	
1	Гранты Фонда и иное целевое финансирование научных и научно-технических проектов	По фактической потребности в пределах годового лимита
2	Научная инфраструктура, оборудование, материалы, программное обеспечение, данные и доступ к исследовательским ресурсам	По фактической потребности в пределах годового лимита
3	Поддержка ученых и научных коллективов, стажировки, мобильность, индивидуальные выплаты и научные мероприятия	По фактической потребности в пределах годового лимита
4	Публикация и распространение результатов, научная экспертиза, правовая охрана, международное сотрудничество и популяризация науки	По фактической потребности в пределах годового лимита
5	Иные расходы, непосредственно связанные с оказанием благотворительной помощи и достижением целей Программы	По фактической потребности в пределах годового лимита
	Итого предполагаемых расходов	До 100 000 000 тенге в год